技术服务合同

甲　　方：苏州中宏微宇科技有限公司（以下简称甲方）

地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺家浜巷8号第6层[639]号房

乙　　方：夏茜茜（以下简称乙方）

性别：女 年龄：35 身份证号码：130530199110290025

户口所在地：　　联系电话：

详细通讯地址：　　邮编：

根据《中华人民共和国民法典》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，签订本协议。

第一条　服务期限

1、本服务协议自签订之日起生效，乙方须于 **2026 年 10 月 30 日**完成所有服务并交付。

第二条　服务内容

1、乙方负责为甲方提供嵌入式软件开发技术服务。

2、乙方应按照双方确定的技术服务内容、质量标准和交付期限完成服务。

3、乙方提供的技术服务内容以双方确认的《服务任务说明》为准。未经双方书面确认，甲方不得要求乙方承担合同约定范围之外的工作。

4、乙方通常通过远程方式提供技术服务。如甲方有特殊需要，乙方应配合到甲方指定地点（如：苏州）进行现场支持，相关差旅费用由 甲 方承担。

第三条　服务要求

1、乙方在提供服务期间，乙方应按照双方约定的服务内容、质量标准和交付期限完成服务，不受甲方针对内部员工制定的考勤、绩效等管理制度的约束，但应遵守甲方的保密及数据安全管理规定。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

第四条 服务费用

1、乙方服务费用为人民币____元/月（或项目总费用人民币__未税3600__元），具体费用模式及金额应二选一并明确是否含税）。

月度服务模式下，乙方应于每月结束后____个工作日内向甲方提交当月服务成果、服务报告及合法有效的增值税发票，甲方在收到完整材料后____个工作日内进行验收；甲方发现服务成果不符合约定的，有权提出书面异议，乙方应在甲方要求的期限内无偿补正、重作或采取其他补救措施，验收期限自乙方完成补正并重新提交完整材料之日起重新计算。

项目制模式下，乙方提交完整成果及验收所需资料后，甲方在____个工作日内进行验收；未经甲方书面确认验收合格，或甲方未以明确书面方式确认验收通过的，不视为验收合格。甲方应在验收合格且收到合法有效发票后____个工作日内支付相应服务费用。对于甲方有合理依据提出异议的部分，甲方有权暂缓支付，且不构成逾期付款；无争议部分按照约定支付。

2、付款方式：本合同签订后，甲方支付总金额的 1/3 作为首付款；乙方完成制作并拍摄视频交甲方确认，甲方确认后支付总金额的 1/3；乙方交付源代码，甲方确认代码无误后支付剩余 1/3 尾款。

3、乙方不享受甲方在职员工的社保等福利待遇。

第六条 知识产权与保密

1、权利归属：乙方在提供服务期间，因履行本协议或主要利用甲方的物质技术条件产生的发明创造、计算机软件、技术秘密等知识产权，全部归甲方所有。乙方有义务协助甲方办理相关权利登记手续，且本协议终止后无权继续使用或转让该技术。

2、保密义务：乙方承诺对在服务过程中知悉的甲方商业秘密（包括但不限于技术方案、客户名单、财务数据等）承担保密责任。该保密义务不因本协议终止而失效，保密义务自本协议终止之日起持续有效5年，直至该保密信息非因乙方原因合法进入公众领域为止。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

保密信息不包括乙方通过公开渠道获得的信息，或乙方在未使用甲方资料情况下独立开发的信息。

第七条　服务条件

甲方向乙方提供必要的技术服务对接条件及相关资料。

第八条 协议的终止和解除

1、本协议期满，即可终止。

2、经甲乙双方协商一致，即可解除本协议。

3、项目交付验收后协议自然终止。

4、乙方由下列情形之一的，甲方可立即解除本协议：

（1）乙方不符合甲方聘用要求的；

（2）乙方提供的技术服务成果经甲方书面提出后，在合理期限内仍无法满足双方事先约定的验收标准；

（3）乙方严重违反本协议约定或甲方保密、数据安全管理规定的；

（4）乙方因身体原因或其他个人原因无法继续提供服务或停工超过 15 日的。

（5）乙方向甲方隐瞒重大疾病史及其他重要信息的。

（6）乙方被依法追究刑事责任的。

（7）乙方被查实在应聘时向甲方提供虚假信息或资料的。

5、甲方有下列情形之一，乙方可立即解除本协议：

（1）甲方以暴力、威胁或非法限制人身自由的手段强迫乙方提供服务的；

（2）甲方不支付服务费用的；

（3）甲方的服务条件恶劣，严重危害乙方身体健康的。

第九条　经济补偿/赔偿

1、甲方有权提前 7 日书面通知乙方单方解除本协议；乙方如需单方解除本协议，应提前 7 日书面通知甲方并完成服务交接。如因一方违约导致解除，违约方应承担守约方的实际损失。

2、依据本协议第八条约定正常终止或解除本协议的，双方互不

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

支付违约金及任何补偿金。

第十条 人身安全及意外

乙方在提供服务期间，应自行负责自身的人身及财产安全。乙方发生的人身意外、伤亡或财产损失，均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任及相关费用。

第十一条　因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，甲、乙双方应友好协商解决，如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条　本协议甲、乙双方的通讯地址为双方联系的唯一固定通讯地址。若其中一方通讯地址发生变化，应立即书面通知另一方。否则，造成双方联系障碍，由有过错的一方负责。

第十三条　本合同自签字或盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执壹份。

甲方（盖章）　　乙方（签字/手印）

法定代表人：

年　　月　　日　　26 年 10 月 23 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件 1：技术服务内容及交付标准

甲方：_苏州中宏微宇科技有限公司_

乙方：___夏茜茜_____

根据双方签订的《技术服务合同》，双方就乙方向甲方提供技术服务的具体内容、交付标准及验收方式约定如下：

一、服务项目名称

项目名称：____嵌入式软件开发_____

项目周期：

开始日期：_____年____月____日

结束日期：_____年____月____日

服务方式：

□ 远程技术服务

□ 现场技术支持

□ 其他：_____

二、技术服务内容

乙方向甲方提供以下技术服务：

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1. **技术服务范围**

（1）_____

（2）_____

（3）_____

具体包括但不限于：

- 技术方案设计；
- 软件/硬件开发；
- 系统维护及优化；
- 技术问题分析及解决；
- 技术文档编写；
- 其他双方确认的技术工作。

（具体内容以双方书面确认的任务清单为准。）

三、服务时间及投入要求

1. 乙方根据自身工作安排，在不影响双方约定交付期限的情况下自主安排服务时间。

2. 预计服务投入：

每周约_____小时。

3. 乙方无需按照甲方内部员工考勤制度进行管理，但应按照双方约定的时间节点完成服务任务。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

4. 如甲方临时提出超出本协议约定范围的新增工作，应由双方另行协商确认。

四、交付成果

乙方应向甲方提供以下服务成果：

序号	交付内容	交付形式	交付时间
1	_____	文件/代码/报告/其他	_____
2	_____	文件/代码/报告/其他	_____
3	_____	文件/代码/报告/其他	_____

五、交付标准

乙方交付成果应满足以下标准：

1. 功能要求：

满足双方确认的技术需求，实现约定功能。

2. 质量要求：

成果应不存在影响正常使用的重大缺陷。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3. 文档要求：

如涉及软件、系统或技术方案，乙方应提供必要的说明文档。

4. 其他要求：

六、验收方式

1. 甲方收到乙方交付成果后，应在_____个工作日内完成验收。
2. 如甲方认为交付成果存在问题，应在验收期限内以书面形式向乙方提出具体修改意见。
3. 未经甲方书面确认验收合格，或甲方未以明确书面方式确认验收通过的，不视为验收合格。
4. 对于甲方提出的合理修改要求，乙方应在双方约定期限内完成调整。

七、变更管理

1. 如甲方需要增加、减少或调整技术服务内容，应提前与乙方协商。
2. 涉及工作范围、交付时间、费用变化的，应由双方另行书面确认。
3. 未经双方确认的新增工作，不作为乙方原合同义务。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

八、知识产权约定

1. 乙方在提供服务前已拥有的技术成果、工具、代码框架、算法、经验方法等知识产权，仍归乙方所有。

2. 乙方仅针对甲方项目专门开发并由甲方支付服务费用形成的成果，其权属按照双方《技术服务合同》约定执行。

3. 乙方提供服务过程中形成的通用技术能力、经验积累及非针对甲方项目形成的技术成果，不因本协议转让，但前提是乙方不得侵犯甲方的知识产权及商业秘密。

九、其他

1. 本附件作为《技术服务合同》的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

2. 本附件未约定事项，由双方另行协商解决。

3. 本附件一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：_____

乙方（签字）：_____

日期：26 年 10 月 23 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App